

Nr. 48 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Verlängerung der Schutzfristen im Urheberrecht. 24. November 1934*R 22/605, Bl. 17–18 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Urheberrechts auf nationalsozialistischer Grundlage sind im Gange. Sie werden aber wegen der notwendigen Rücksichten auf noch im Fluß befindliche größere Zusammenhänge, wie etwa die Wechselbeziehungen zum Wirkungskreis der Reichskulturkammer, erst in einiger Zeit abgeschlossen werden können². Schon jetzt hat sich jedoch für die Frage der Bemessung der urheberrechtlichen Schutzfristen eine Klärung dahin ergeben, daß von der gegenwärtig dreißigjährigen Dauer zur Ausdehnung des Schutzes auf fünfzig Jahre nach dem Tode des Urhebers überzugehen sein wird. Abgesehen von kulturpolitischen Gesichtspunkten kommen hierfür insbesondere allgemeinwirtschaftliche Gründe in Betracht. Die revidierte Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst³, der Deutschland mit der Mehrzahl der Kulturländer angehört, sieht in Art. 7 grundsätzlich die fünfzigjährige Schutzdauer vor, jedoch ist es den einzelnen Verbandsländern unbenommen, die Schutzfrist kürzer zu bemessen. Wo infolgedessen in den urheberrechtlichen Beziehungen von Land zu Land verschiedene lange Fristen in Frage kommen, richtet sich die Dauer des Schutzes nach dem Gesetz des Landes, wo er beansprucht wird, sie kann aber die im Ursprungsland festgesetzte Dauer nicht überschreiten. Diese Regelung führt dazu, daß alle Werke, die ihren Ursprung in Deutschland haben, mit Ablauf der dreißigjährigen Schutzfrist in allen Ländern der Berner Übereinkunft ebenso wie im Inland selbst frei werden. Ein Entgelt für die Nutzung dieser Werke fließt dann also nicht mehr nach Deutschland. Allerdings sind umgekehrt nach Ablauf der dreißig Jahre im Inland auch diejenigen Werke frei, die ihren Ursprung im Ausland haben und dort einen fünfzigjährigen Schutz genießen. Dieser Vorteil vermag aber den eben dargelegten Nachteil nicht auszugleichen. Denn Deutschland mit seiner geistig und künstlerisch fruchtbaren Bevölkerung verfügt über eine besonders reiche Erzeugung von Kulturgut, das für den Urheberrechtsschutz in Frage kommt. Es hat daher auf diesem Gebiet sozusagen eine aktive Außenhandelsbilanz, indem an Urheberhonoraren vom Ausland mehr nach Deutschland fließt als von hier für ausländisches Geistesgut außer Landes gegeben wird. Deshalb bedeutet jede Kürzung der Schutzdauer gegenüber der Normalfrist von 50 Jahren für das Deutsche Reich wirtschaftlich einen Verlust. Dazu kommt ein weiteres. Nach Art. 4 Abs. 3,4 der Berner Übereinkunft wird als Ursprungsland eines erschienenen Werkes das Land angesehen, wo das Werk zuerst erschienen ist. Der Urheber kann sich also die fünfzigjährige Schutzdauer dadurch sichern, daß er sein Werk zuerst in einem Verbandslande erscheinen läßt, dessen Gesetz eine derartige Schutzfrist gewährt. Dieser

¹ Auch in: R 43 I/1471, Bl. 34 f. Kurzauszug aus der Begründung abgedruckt in: DJ 1935, S. 4 f.; vgl. PFUNDTNER/NEUBERT II b, Nr. 32, S. lf. – Eine erste Fassung des GesEntw. war den Ressorts durch das RJuM am 17. 9. 34 zugegangen: dieser in R 22/605, Bl. 4 ff. S. auch APK I 2, Reg. Nr. 20786; APK II 3, Reg. Nr. 30244.

² Der umfangreiche Erstentwurf eines „UrheberrechtsG“, der die Neuordnung der gesamten Materie unternahm (die Begründung allein umfaßte 237 Seiten), war im RJuM bereits am 22. 1. 34 fertiggestellt und ging dann zur Beratung an den Ausschuß für Urheber- und Verlagsrecht der ADR; R 22/602, Bl. 6–31, 58–176. Der Ausschuß benötigte vier Jahre, ehe er sich im Jan. 1938 auf eine Neufassung einigte, und die ADR leitete ihren endgültigen Vorschlag wiederum erst am 24. 4. 39 dem RJuM zu; R 22/601, Bl. 13–52; R 22/604, Bl. 128. Der GesEntw. wurde auf einer Ressortbesprechung am 27. 6. 39 noch in den Grundzügen beraten, seine Weiterbehandlung aber nach Kriegsausbruch eingestellt; R 22/602, Bl. 189–192; R 22/604, Bl. 130, 150–156.

³ RGBL. 1933 II S. 889.

Umstand hat für Deutschland erhöhte Bedeutung erlangt,⁶ seitdem Österreich im Jahre 1933 von der dreißigjährigen zur fünfzigjährigen Schutzdauer übergegangen ist. Die Gleichheit der Sprache bringt es mit sich, daß deutsche Werke der Literatur ohne Schwierigkeit zuerst in Österreich herausgebracht werden können, um eine verlängerte Schutzdauer zu erreichen. Im Interesse der deutschen Verleger, Drucker, Papiererzeuger und sonstigen Beteiligten ist es geboten, diesen Anreiz zur Veröffentlichung eines Werkes im Ausland zu nehmen, indem auch im Inland der Schutz auf 50 Jahre ausgedehnt wird.

Ist die sachliche Lösung der Schutzdauerfrage hiermit gegeben, so empfiehlt es sich, sie alsbald ohne Rücksicht auf die Beendigung der Umgestaltung des gesamten Urheberrechts zu verwirklichen. Wird sie über das Jahresende hinaus aufgeschoben, so würden alle deutschen Werke, deren Schutz nach geltendem Recht mit Ablauf dieses Jahres endet, frei werden und Deutschland als Quelle von Einnahmen aus dem Ausland verloren gehen.

Deshalb sieht der vorliegende Gesetzentwurf die Einführung der fünfzigjährigen Schutzdauer zunächst durch Änderung der geltenden Urheberrechtsgesetze⁴ vor. Das Erforderliche ist in § 1 bestimmt. Der § 2 enthält die Übergangsregelung. Sie sieht vor, daß die Verlängerung der Schutzfrist auch den bereits geschaffenen Werken zuteil wird, die gegenwärtig noch Urheberrechtsschutz genießen. Soweit früher eine Übertragung des Urheberrechts an solchen Werken erfolgt ist, erhebt sich die Frage, ob die Verlängerung des Schutzes den Erben des Urhebers oder dem Erwerber des Rechts zugute kommen soll. Es erscheint billig, zugunsten der Erben zu entscheiden, weil bei der Veräußerung des Rechts nur mit einem Bestand von 30 Jahren nach dem Tode des Urhebers gerechnet werden konnte. Andererseits durften auch die Erwerber von Urheberrechten und Lizenzen davon ausgehen, daß ihnen nach Ablauf der 30 Jahre die Nutzung des Werkes freistand. Sie werden sich daher wirtschaftlich, etwa bei Maßnahmen zur Vervielfältigung oder Aufführung des Werkes, regelmäßig auf diese Sachlage eingestellt haben und es erscheint nicht angängig, ihnen das Werk nunmehr wider Erwarten vorzuenthalten. Deshalb erhalten sie eine gesetzliche Lizenz, die sie berechtigt, das Werk gegen angemessene Vergütung weiterhin zu nutzen, während das Urheberrecht selbst für die Dauer der Schutzfristverlängerung in jedem Fall den Erben des Urhebers zufällt⁵. Wie das Wort „weiterhin“ zum Ausdruck bringt, ist dem Zweck der Vorschrift entsprechend nur eine solche Nutzung zulässig, die sich sachlich als Fortsetzung der früher zugestandenen Verwendung des Werkes darstellt und nicht in anderer Weise davon Gebrauch macht⁶.

⁴ Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst von 1901 (RGBl. S. 227; 1910 S. 793) und Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie von 1907 (RGBl. S. 7).

⁵ Hierzu § 2 (2): „Wurde das Urheberrecht vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ganz oder teilweise einem anderen übertragen, so erstreckt sich diese Verfügung im Zweifel nicht auf die Dauer der Verlängerung der Schutzfrist. Wer jedoch vor dem Inkrafttreten ein Urheberrecht erworben oder die Erlaubnis zur Ausübung einer urheberrechtlichen Befugnis erhalten hat, bleibt weiterhin gegen angemessene Vergütung zur Nutzung des Werkes berechtigt.“ – Zu Zweifelsfragen in der Anwendung von § 2 (2) s. DJ 1935, S. 1668–1680; DJ 1936, S. 143–146.

RErZM und RMVP hatten in ihren Stellungnahmen zum GesEntw. vom 6.10. bzw. 8. 10. 34 zunächst gefordert, die den Urheberrechtsinhabern nunmehr ab dem 31. Jahr weiter zufließenden Gebühren zugunsten eines Kulturfonds oder als „Reichskulturabgabe“ abzuschöpfen: Bei aller Würdigung der für die Verlängerung der Schutzfrist sprechenden außen- und devisa-politischen Gründe sei nicht zu verkennen, „wie wenig die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Erweiterung der Privatrechtssphäre der Autoren und ihrer Erben zu Lasten der Volksgesamtheit zu der allgemeinen Politik des neuen Staates paßt“ (RErZM); R 22/605, B1.4f. Sowohl Rust wie Goebbels verzichteten aber schließlich auf eine Weiterverfolgung ihres Verlangens; ebd. Bl. 8–13.

⁶ Zur Verabschiedung im Kabinett s. Dok. Nr. 53 P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 48 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Verlängerung der Schutzfristen im Urheberrecht. 24. November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d048>